

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-145	처분요구일자	2021. 12. 08
처 분 종 류	시정		
관 계 부 서	○○○○		
제 목	이사회 의결서 작성 미흡		

지적내용

○○○○(이하 “재단”)은 ○○○○ 제1,2《《《을 운영 및 관리하고, 제3《《《을 개발하는 업무를 수행하고 있다. 또한 재단은 「정관」에 따라 이사회를 운영하고 있다.

재단 「정관」 제5조(임원의 종류와 정수), 제13조(이사회 구성), 제16조(이사회 개회 및 정족수), 제19조(이사회결 제척사유)에 따르면 법인 이사회는 이사장 1인(상임), 비상임이사 4인으로 구성되며, 이사장은 재적이사 과반수의 출석으로 개회하고 출석이사 과반수의 찬성으로 의결하며, 임원의 선출 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결하는 이사의 경우에는 의결에 참석하지 못한다고 규정하고 있다.

또한 「정관」 제5조, 제13조, 제11조(임원의 직무) 및 제16조에 따르면 감사는 2인으로써 법인의 임원에 해당되나 이사회의 구성원은 아니며 이사회의 의결권을 가지고 있지 않으며, 법인의 재산상황과 업무를 감사하는 일, 이사의 업무집행 사항을 감사하는 일, 감사결과 부정 또는 부당한 점을 발견한 때에는 이사회에 그 시정을 요구하고 주무관청에 보고하는 일 등을 주요업무로 하고 있다.

재단의 제16차부터 제37차 이사회 결의서에는 「정관」 제16조에 따라 이사회의 의결권은 법인의 이사인 이사장 및 이사만 가지고 있는 데도 의결

권이 없는 감사의 경우에도 “의결자”로 표시되어 있다. 추가적으로 재단은 제29차 이사회 결의서의 경우에도 의결권자로 표시된 AAA 이사의 경우 「정관」 제19조에 따라 본인을 이사장 직무대행으로 선임하는 이사회이므로 의결권이 없으나 “의결자”로 표시하여 서명을 받았다.

이와 관련하여 「사무국 운영규정」 [별표 15] 이사회운영 관련양식의 이사회 결의서 양식에는 「정관」 제13조 및 제16조 규정에 따라 의결자로 이사 5명만 표시되어 있는데도 불구하고, 해당 양식을 임의로 수정하여 감사 2인을 의결자로 표시하였다.

그러나 재단에서 제출받은 이사회 회의록에는 간사인 재단 BBB의 성원 보고 시 재적이사 중 참석이사를 별도로 보고하고 있어 감사 및 제척사유에 해당하는 이사가 의결권을 별도로 행사하지는 않는 것으로 확인하였다.

그럼에도 재단과 같이 이사회 결의서를 임의로 수정하여 감사 2인 및 이사회 제척사유에 해당하는 이사에 “의결자”로 서명을 받는 경우 본인을 이사회의 의결권자로 오인할 가능성이 있으므로, 이사회 결의서를 임의로 수정하는 것은 적절하지 않다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○은 상기사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 아니하였다.

조치할사항

○○○ 이사장은 사무국 운영규정에 따라 향후에는 이사회 결의서 작성 시 감사 2인 및 이사회 제척사유에 해당하는 이사의 경우에는 의결자로 표시되지 않도록 이사회 결의서를 작성하시기 바랍니다. (시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략